

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1432/2536

นายชลอ บัวมา

โจทก์

นายแสง แซ่ลิ้ม

จำเลย

นายสมนึก นิลผาย ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า โจทก์ฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริงและคดีมี
ทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 บาทจึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาตรา 248 ไม่รับฎีกาโจทก์

โจทก์เห็นว่า กรณีพิพาทในคดีนี้ เป็นกรณีที่โจทก์ฎีกาคัดค้าน คำสั่งศาลที่สั่ง
หลังจากได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วไม่เกี่ยวข้องกับทุนทรัพย์ที่พิพาท และไม่มี
กฎหมายใดบัญญัติห้ามฎีกาไว้ ฎีกาของโจทก์จึงไม่ต้องห้ามฎีกาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 และปัญหาข้อเท็จจริงที่โจทก์ฎีกาก็เป็น
ปัญหาอันควรสู่ศาลสูงวินิจฉัยเพราะเป็นข้อเท็จจริงที่ดีความในคำพิพากษาของศาล
ไปรรมมีคำสั่ง ให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 276)

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยคืนรถแทรกเตอร์แก่โจทก์หรือใช้ราคา
ศาลฎีกาพิพากษาคดีถึงที่สุดให้จำเลยคืนรถแทรกเตอร์แก่โจทก์หรือใช้ราคา 150,000
บาท

จำเลยขอปฏิบัติตามคำพิพากษา โดยวิธีคืนรถแทรกเตอร์แก่โจทก์แต่โจทก์ไม่ยอมรับ อ้างว่ารถที่จำเลยส่งมอบมีสภาพ ที่ไม่สามารถใช้งานได้ และไม่อาจซ่อมให้ใช้งานได้ จำเลยโต้แย้ง ว่า รถที่ส่งมอบมีสภาพเช่นเดียวกับเมื่อก่อนโจทก์ฟ้องคดี

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งว่า จำเลยได้ขอปฏิบัติชำระหนี้ตามคำพิพากษาโดยถูกต้องแล้ว

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 273)

ทนายโจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 274)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ฎีกาว่า เมื่อข้อเท็จจริงใน ชั้นไต่สวนฟังได้ว่าสภาพรถเสื่อมลงจนจำเลยไม่สามารถคืนใน สภาพขณะยื่นฟ้องได้จำเลยต้องใช้ราคาตามที่คำพิพากษากำหนด อันเป็นการแปลความคำพิพากษาศาลฎีกา เป็นฎีกาในปัญหา ข้อกฎหมาย ให้รับฎีกาของโจทก์ไว้ดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ฎีกาว่า เมื่อข้อเท็จจริงใน ชั้นไต่สวนฟังได้ว่าสภาพรถเสื่อมลงจนจำเลยไม่สามารถคืนใน สภาพขณะยื่นฟ้องได้จำเลยต้องใช้ราคาตามที่คำพิพากษากำหนด อันเป็นการแปลความคำพิพากษาศาลฎีกา เป็นฎีกาในปัญหา ข้อกฎหมาย ให้รับฎีกาของโจทก์ไว้ดำเนินการต่อไป

(สกล เหมือนพะวงศ์-อัมพร ทองประยูร-พิมล สมานิตย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
-------------------	----------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------